

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к предложениям для включения в проект нормативно-правового акта,
разрабатываемого во исполнение пункта 14 Указа Президента
Республики Узбекистан от 11 сентября 2026 года № УП-193**

Редакция от 1 октября 2026 года. Структура соответствует пункту 84 Единой методики, приложенной к Закону «О нормативно-правовых актах».

1. Основание для подготовки и необходимость принятия

Подпункт «а» пункта 13 Указа № УП-193 устанавливает, что с 1 января 2027 года изучение нуждаемости и включение в Социальный реестр осуществляются через систему многомерной оценки, учитывающую *помимо финансового положения* семьи хронические заболевания, инвалидность, внешнюю трудовую миграцию и многодетность. Подпункт «б» предусматривает оценку социально-экономического положения балльной скоринговой системой и распределение семей по категориям по её результатам. Пунктом 14 Национальному агентству социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан (далее — Агентство) совместно с Министерством экономики и финансов поручено до 1 декабря 2026 года внести проект нормативно-правового акта в Администрацию Президента[1].

Необходимость предлагаемых норм подтверждается следующим.

Во-первых, решение принимается автоматически. Согласно этапу 6 Схемы включения семей в Социальный реестр (приложение № 1 к Положению о порядке ведения Социального реестра) информационный модуль «Ўқимой реестр» признаёт семью либо отказывает в признании и устанавливает её категорию «автоматически»[2]. В балльной системе категория зависит от того, по какую сторону порогового значения оказался балл. Поэтому каждое пороговое значение, случай равенства ему и каждое исключение непосредственно определяют доступ семьи к помощи.

Во-вторых, закон требует объяснять автоматизированное решение. Статья 24 Закона «О персональных данных» обязывает собственника и (или) оператора разъяснить субъекту порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки и его возможные юридические последствия, предоставить возможность заявить возражение и сообщить письменно о результате его рассмотрения в течение десяти дней[4]. Пункт 37 Положения предусматривает только SMS-сообщение о включении или об отказе[2].

В-третьих, практика показывает необоснованные отказы. На официальном портале Правительства 17 июля 2026 года сообщено, что в 184 махаллах все 2 тысячи заявлений, поступивших за один месяц, были необоснованно отклонены; обращения к Президенту по вопросу включения в реестр с

начала года выросли в полтора раза — с 30 до 46 тысяч; Генеральной прокуратуре поручен строгий контроль за правильным ведением реестра[6]. Выявлять и исправлять такие решения можно только при условии, что основания каждого решения сохранены и воспроизводимы.

В-четвёртых, в действующих правилах расчёта доказаны четыре несогласованности. Три из них (пункты 26, 27 и 33 Положения) устраняются изменениями раздела II материала 1 (таблица 1); четвёртая, связанная с семьями в тяжёлой жизненной ситуации, требует решения разработчика и изложена в разделе 7. Кроме того, пункт 37 Положения не обеспечивает требований статьи 24 Закона «О персональных данных». Поскольку финансовое положение семьи сохраняется в качестве критерия с 1 января 2027 года, правила расчёта дохода продолжают определять результат оценки, пока не будут заменены.

Таблица 1. Доказанные несогласованности действующего Положения

Норма	Доказанный результат	Предлагаемое исправление
П. 27: площадь приусадебного участка $ТЕМ = UM - QM - \min(0,2 UM; 200)$	При застройке более 80 % участка площадью до 1 000 м ² площадь становится отрицательной. Пример: $UM = 100$, $QM = 90$ даёт -10 м ² и $-4\,760$ сумов нормативного дохода в месяц (МРОТ 1 360 000 сумов, коэффициент махалли 1). Полностью застроенный участок 1 000 м ² даёт -200 м ² и $-95\,200$ сумов в месяц. Отрицательный доход занижает доход семьи.	Раздел II, п. 2: при отрицательном результате $ТЕМ = 0$.
П. 32, подп. «а» п. 33, подп. «а», «б» п. 39	При среднемесячном доходе на члена семьи, <i>равном</i> минимальным потребительским расходам (715 000 сумов в 2026 году), основание отказа «выше расходов» не применяется и семья при отсутствии иных оснований отказа признаётся по п. 32, но категории «а» и «б» п. 39 и п. 3 Указа № УП-258 требуют дохода <i>ниже</i> расходов. Впервые обратившаяся семья без рекомендации «махаллинской семёрки» не относится ни к одной категории.	Раздел II, п. 3: отказ при доходе, <i>равном</i> расходам или превышающем их; это согласует Положение с Указом № УП-258.

Таблица 1. Доказанные несогласованности действующего Положения

Норма	Доказанный результат	Предлагаемое исправление
П. 26: нормативный доход по денежным переводам	Если перевод сравнивается со среднемесячной суммой, для стран из приложения № 6 перевод 2 719 999 сумов учитывается как 4 080 000 (трёхкратный МРОТ), а перевод 2 720 000 — как 2 720 000. Рост фактического перевода на 1 сум уменьшает учитываемый доход на 1 360 000 сумов. Период сравнения (месяц или три месяца) и порядок сравнения при нескольких членах семьи за рубежом в норме не указаны.	Раздел II, п. 1: нормативный доход применяется, если среднемесячный перевод от члена семьи меньше установленного для него нормативного дохода; учитываемый доход не убывает при росте перевода. Для переводов из стран приложения № 6 от $2M$ до $3M$ в месяц учитываемый доход повышается до $3M$ — так же, как уже сейчас учитываются меньшие переводы.
П. 37	Предусмотрено только SMS о включении или отказе; не обеспечены разъяснение порядка автоматизированного решения, его юридических последствий и порядка защиты прав (часть третья ст. 24 Закона «О персональных данных»).	Раздел II, п. 4: основания решения, юридические последствия, порядок возражения и защиты прав через личный кабинет и центр «Инсон».

Все числа таблицы воспроизводятся программой из электронного приложения к материалу 3 (39 автоматизированных проверок пройдены; независимый арифметический контроль 4 105 сконструированных случаев по формуле площади, из которых 620 дают отрицательную площадь).

2. Разработчик предложения

Предложение подготовлено гражданином Ашуралиевым Абдухоликом Акмал угли, независимым исследователем (ORCID 0009-0003-5482-5526). Официальные разработчики проекта по пункту 14 Указа № УП-193 — Агентство совместно с Министерством экономики и финансов. Статья 23 Закона «О нормативно-правовых актах» обязывает разработчика изучать результаты научных исследований и обращения физических лиц, обобщать и использовать предложения граждан и рекомендации учёных и специалистов[5].

3. Цели, задачи и основные положения

Цель — обеспечить, чтобы результат оценки каждой семьи вытекал только из утверждённых правил, мог быть воспроизведён по сохранённым данным и был объяснён заявителю. Задачи: исключить неопределённость на пороговых значениях; проверять программу до применения изменений; сохранять основания каждого результата; устранить четыре доказанные несогласованности действующего Положения.

Пункты материала 1	Содержание	Обоснование
Раздел I, п. 1	Понятия	П. 8 Единой методики: понятия, используемые многократно, определяются в начале.
П. 2–5	Источник, единица, период и баллы каждого критерия; категория при равенстве; очерёдность исключений; примеры расчёта	Без этих элементов один и тот же доход может быть посчитан по-разному (табл. 1, п. 26). Действующее Положение уже содержит пример расчёта (п. 30); в Чили опубликованная методика содержит пороги в форме «равно или больше» и правило первенства при нескольких сработавших проверках[7].
П. 6	Программа применяет только установленные условия	Новое основание отказа устанавливается только нормативным актом, а не настройкой программы.
П. 7	Неполучение ответа не равно отсутствию дохода или имущества	Отделяет технический сбой от факта; действующий п. 48 Положения уже допускает временное изменение алгоритма при сбоях[2].
П. 8–11	Сопоставление с контрольным расчётом до применения изменений; обязательный состав примеров; оформление в существующих документах ввода в эксплуатацию	Ошибки табл. 1 находятся именно на пороговых значениях и в исключениях. Совпадение итогов по случайным примерам их не выявляет.
П. 12	Сохранение версии методики и программы, значений, баллов и порога	Позволяет найти все решения, затронутые ошибкой, и ответить на возражение по существу.
П. 13	Отметка и пересмотр результатов по временному алгоритму	Временное изменение алгоритма не становится скрытым постоянным правилом.

Пункты материала 1	Содержание	Обоснование
П. 14	Сведения об основаниях решения и его юридических последствиях заявителю	Исполнение части третьей ст. 24 Закона «О персональных данных»; десятидневный срок ответа на возражение установлен частью четвёртой той же статьи и не повторяется.
П. 15	Специальные данные других членов семьи — только как факт применения критерия	Сведения о здоровье и судимости являются специальными персональными данными (ст. 25 Закона «О персональных данных»); другие члены семьи — самостоятельные субъекты данных.
П. 16	Пересмотр всех затронутых решений	Ошибка исправляется для всех семей, а не только для обжаловавших.
П. 17 Раздел II, п. 1–4	Финансирование Изменения п. 26, 27, 33, 37 Положения	Раздел 10 настоящей записки. Таблица 1 и раздел 13.

4. Регулирование на уровне закона

Предложения относятся к подзаконному акту, порученному пунктом 14 Указа № УП-193. Проект закона не предлагается.

5. Ожидаемые результаты

1. Ни один расчёт площади приусадебного участка не даёт отрицательного значения (сейчас — при $QM > 0,8 UM$ для участков до 1 000 м² и при $QM > UM - 200$ для участков больше 1 000 м²).
2. Для каждого порогового значения методики определена категория при равенстве; семья с доходом, равным минимальным потребительским расходам, получает определённый результат.
3. Учитываемый доход семьи не уменьшается при увеличении фактического денежного перевода.
4. Каждый результат оценки может быть воспроизведён по сохранённым данным; при выявлении ошибки определяются все затронутые решения.
5. Заявитель получает основания автоматизированного решения, сведения о его юридических последствиях и порядок возражения и защиты прав, как требует часть третья статьи 24 Закона «О персональных данных».

6. Зарубежный опыт

Министерство социального развития и семьи Чили публикует порядок расчёта социально-экономической квалификации Социального реестра домохозяйств, утверждённый резолюцией № 082 от 15 ноября 2023 года, с практическими примерами расчёта, порогами в форме «равно или больше» и явным правилом первенства, когда у домохозяйства срабатывают несколько проверок[7]. Всемирный банк отмечает, что устаревшие данные реестров приводят к ошибкам как включения, так и исключения, и что механизмы рассмотрения жалоб повышают прозрачность и подотчётность[8].

7. Описание содержания и вопрос, требующий решения разработчика

Раздел I материала 1 (17 пунктов, каждый содержит одну правовую норму в соответствии с пунктом 22 Единой методики) включается в разрабатываемый акт. Раздел II (4 пункта) изменяет действующее Положение; если новый акт заменит Положение, те же правила включаются в его нормы.

Вопрос для решения разработчика. Для семей в тяжёлой жизненной ситуации п. 34–35 Положения допускают включение в категорию «семья, находящаяся в черте бедности», если доход выше минимальных потребительских расходов P , а доход, уменьшенный на 25 %, не превышает $1,5P$, то есть при $P < D \leq 2P$. Подпункт «в» п. 39 Положения и подпункт «в» п. 3 Указа № УП-258 описывают ту же категорию интервалом от P до $1,5P$. При любом прочтении интервала часть семей, включаемых по п. 35, ему не соответствует:

- если интервал применяется к обычному доходу, семья с доходом 1 287 000 сумов ($1,8P$) включается по п. 35, но не попадает в интервал;
- если интервал применяется к уменьшенному доходу, семья с доходом 858 000 сумов ($1,2P$; уменьшенный доход $643\,500 < P$) включается по п. 35, но не попадает в интервал.

Устранение требует выбора, какой доход и какой интервал применяются к этому порядку, и согласованного изменения Положения и, при необходимости, Указа № УП-258. Пункты 3–4 раздела I исключают такую несогласованность в новой методике.

8. Изменения в другие акты

Раздел II вносит изменения в Положение о порядке ведения Социального реестра (приложение № 1 к постановлению Кабинета Министров от 29 января 2026 года № 35). Изменение п. 33 приводит Положение в соответствие с п. 3 Указа № УП-258 и не требует изменения Указа. Изменение Указа № УП-258 может потребоваться только по вопросу раздела 7.

9. Обоснование ссылок

Пункты 9, 15 и 16 раздела I ссылаются на пункты 8, 14 и 12 того же раздела, чтобы не повторять их текст (пункт 13 Единой методики). Пункт 8 ссылается на пункт 13, чтобы сопоставление не задерживало временное изменение алгоритма при сбоях обмена данными. Пункт 11 раздела I отсылает к установленному порядку ввода в эксплуатацию и изменения информационных систем без указания конкретного акта: ссылки на конкретные акты меньшей юридической силы не допускаются (пункт 11 Единой методики), а вид разрабатываемого акта определяет разработчик. Раздел II называет изменяемый акт и его пункты (пункт 69 Единой методики).

10. Финансово-экономическое обоснование

Реализация предложений **не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета:**

1. Раздел I использует существующую систему YAMIN, существующий порядок ввода в эксплуатацию и существующие каналы — личный кабинет на Едином портале интерактивных государственных услуг и центры «Инсон». Новых органов, должностей, информационных систем и этапов подачи заявления не создаётся.
2. Набор контрольных примеров и программа их расчёта уже подготовлены автором и передаются безвозмездно вместе с материалом 3.
3. Изменения п. 26, 27 и 33 не расширяют круг получателей помощи: учитываемый доход семьи не уменьшается, а случай, для которого категория не установлена, устраняется. Изменение п. 26 повышает до 3М учитываемый доход семей с переводами из стран приложения № 6 от 2М до 3М в месяц — так же, как уже сейчас учитываются меньшие переводы; часть таких семей может утратить право на включение. Если разработчик сочтёт это нежелательным, немонотонность можно устранить иначе — установить для этих стран нормативный доход 2М; такой вариант расширяет круг получателей и требует расчёта расходов. Изменение п. 37 использует существующие каналы.

Точное число семей, затронутых каждым изменением, может быть определено только Агентством по его данным с помощью приложенной программы, без передачи персональных данных вне Агентства.

11. Обсуждение и согласование

Предложение вносится в порядке статьи 20 Закона «О нормативно-правовых актах» и статьи 3 Закона «Об обращениях физических и юридических лиц». Обсуждение на портале и согласование с заинтересованными органами проводит разработчик. Статья 23 Закона «О нормативно-правовых актах» требует передавать материалы обсуждения проекта в орган, принимающий акт, вместе с проектом; часть 2 статьи 21 предусматривает размещение на пор-

тале информации о подготовке наиболее важных социально-экономических проектов, а статья 24 — размещение проекта на портале до его внесения в принимающий орган[5]. По состоянию на 1 октября 2026 года среди 40 проектов, размещённых на портале обсуждения с 11 сентября 2026 года, проекта по пункту 14 Указа № УП-193 нет[9].

12. Ответы на возможные возражения

Возражение	Ответ
Действующие правила будут заменены с 2027 года	Финансовое положение остаётся критерием (подп. «а» п. 13 Указа № УП-193). До замены Положение применяется; при замене те же исправления включаются в новые нормы. Раздел I относится к самой новой методике.
Проверка программ уже проводится	Раздел I использует существующий порядок ввода в эксплуатацию (п. 11). Требуется лишь минимальный состав примеров: каждое пороговое значение, равенство ему и каждое исключение (п. 9). Если существующие проверки его охватывают, дополнительной работы нет.
Достаточно имеющихся полномочий (ст. 20 Закона «О нормативно-правовых актах»)	Предложения вносятся в уже порученный проект, а не иницируют новый акт. Несогласованности табл. 1 содержатся в тексте нормативного акта и устраняются только изменением этого текста. Право на разъяснение автоматизированного решения установлено законом и требует определённого канала.
Не известно число затронутых семей	Несогласованности следуют из текста норм и существуют при любых данных. Число затронутых семей влияет на масштаб, а не на наличие ошибки; Агентство может определить его приложенной программой.
Затраты	Раздел 10: дополнительных расходов из бюджета не требуется.
Раскрытие сведений	Заявителю раскрываются только сведения о его семье; специальные персональные данные других членов семьи указываются только как факт применения критерия (ст. 25 Закона «О персональных данных»); исходный код и данные о защите систем не раскрываются.

13. Сравнительная таблица

Положение официально опубликовано на государственном языке, поэтому действующая и предлагаемая редакции приводятся на узбекском языке; перевод изменяемых слов дан в графе обоснования. Изменяемые слова дей-

ствующей редакции выделены курсивом с подчёркиванием, новые слова — полужирным шрифтом (пункт 85 Единой методики).

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
26-band, birinchi xatboshi: «...pul o'tkazmalari miqdori aniqlanmasa yoki <i>o'tkazmalar miqdori mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining ikki baravari miqdoridan</i> kam bo'lsa, u holda ... quyidagicha normativ daromad qo'llaniladi:»	«...pul o'tkazmalari miqdori aniqlanmasa yoki chet eldagi oila a'zosidan kelgan o'tkazmalarning bir oylik o'rtacha miqdori ushbu bandda unga nisbatan belgilangan normativ daromad kam bo'lsa, u holda ... quyidagicha normativ daromad qo'llaniladi:»	«сумма переводов меньше двукратного МПОТ» заменяется на «среднемесячная сумма переводов от члена семьи за рубежом меньше установленного для него нормативного дохода». Устраняет снижение учитываемого дохода при росте перевода, неопределённость периода и порядка сравнения при нескольких членах семьи за рубежом (табл. 1).
27-band: «TEM = UM — QM — (UM × 20%) ... (UM × 20 %) ko'rsatkichi 200 metr kvadratdan oshmagan holda hisob-kitob uchun qabul qilinadi.»	Oltinchi xatboshidan keyin: « Formula bo'yicha aniqlangan TEM qiymati manfiy bo'lsa, TEM nolga teng deb qabul qilinadi. »	Новый абзац: «Если значение TEM отрицательное, TEM принимается равным нулю». Исключает отрицательную площадь и отрицательный нормативный доход (табл. 1).
33-band «a» kichik bandi: «...bir oylik jami o'rtacha daromadi minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan yuqori bo'lganda.»	«...bir oylik jami o'rtacha daromadi minimal iste'mol xarajatlari miqdoriga teng yoki undan yuqori bo'lganda.»	«выше расходов» заменяется на «равен расходам или выше их». Семья с доходом, равным расходам, получает определённый результат в соответствии с п. 3 Указа № УП-258 (табл. 1).

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
37-band: «Oilaning Reyestrğa kiritilganligi yoki Reyestrğa kiritish rad etilganligi haqida ariza beruvchining mobil telefon raqamiga SMS-xabar yuboriladi.»	Ikkinchi xatboshi qo‘shiladi: «Bir vaqtning o‘zida ariza beruvchiga Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidagi shaxsiy kabinet orqali, uning murojaatiga ko‘ra esa “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazida qaror qabul qilinishiga asos bo‘lgan ma’lumotlar, qo‘llanilgan normativ daromadlar, qaror qabul qilish tartibi, qarorning yuridik oqibatlari, unga e’tiroz bildirish va o‘z huquqlarini himoya qilish tartibi to‘g‘risidagi ma’lumotlar taqdim etiladi. Boshqa oila a‘zolarining shaxsga doir maxsus ma’lumotlari faqat tegishli mezon qo‘llanilganligi fakti sifatida ko‘rsatiladi.»	Новый абзац: основания решения, применённые нормативные доходы, порядок принятия решения, его юридические последствия, порядок возражения и защиты прав; специальные данные других членов семьи — только как факт применения критерия. Исполнение части третьей ст. 24 и ст. 25 Закона «О персональных данных».

Источники

- [1] Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2026 года № УП-193, пункты 13–14. <https://lex.uz/docs/-8472526>.
- [2] Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 января 2026 года № 35, приложение № 1 (Положение о порядке ведения Социального реестра), пункты 26–27, 32–35, 37, 39, 48 и приложение № 1 к Положению. <https://lex.uz/docs/-8027513>.
- [3] Указ Президента Республики Узбекистан от 26 декабря 2025 года № УП-258, пункт 3 и приложение № 1. <https://lex.uz/docs/-7952180>.
- [4] Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» от 2 июля 2019 года № ЗРУ-547, статьи 24 и 25. <https://lex.uz/docs/-4396419>.
- [5] Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» от 20 апреля 2021 года № ЗРУ-682, статьи 20–24; Единая методика (приложение), пункты 8, 11, 13, 22, 69, 84–85. <https://lex.uz/docs/-5378966>.
- [6] Правительственный портал. «Mahalla odamlar uchun ishonch, tayanch va imkoniyatlar markaziga aylanishi zarur», 17 июля 2026 года. <https://gov.uz/oz/news/view/194551>.
- [7] Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Chile), División de Focalización. Orientaciones para el cálculo de la Calificación Socioeconómica. Junio de 2024, c. 4, 18. https://www.registrosocial.gob.cl/docs/Orientaciones_para_el_calculo_de_la_Calificacion_Socioeconomica.pdf.

- [8] Guven M., Yeachuri A., Almenfi M. Global Insights on Social Registries: Coverage and Beyond. World Bank, June 2025, p. 3, 13, 25–26.
- [9] Портал обсуждения проектов нормативно-правовых актов. Перечень проектов, размещённых для обсуждения с 11 сентября по 1 октября 2026 года; проверено 1 октября 2026 года. <https://regulation.adliya.uz>.